한화투자증권

디지털자산 최윤영
yy.choy@hanwha.com
3772-7402

디지털자산

정책 인사이트

11
2026



10월 글로벌 디지털자산 정책은 가상자산 수탁·스테이블코인 규제 정비와 토큰화 자산의 제도권 금융 활용 확대를 중심으로 전개됐습니다. 국내에서는 토큰증권 하위법규 개정안이 입법예고됐으며, 미국은 OCC가 지니어스법 시행 최종규칙을 확정하고 홍콩은 토큰화 MMF의 유통시장 거래를 승인했습니다. 11월에는 국내 토큰증권 규제기준 확정 방향과 미국 연준의 지니어스법 시행규칙 논의가 주요 정책 이슈로 부각될 전망입니다.

2026년 11월 11일

Contents

핵심요약 03

I. 10월 국내외 정책 동향 05

1. 미국: SEC, 투자자문사 가상자산 수탁체계 개편 추진 07

2. EU: ESMA, MiCA 미준수 스테이블코인 서비스 중단 요구 08

3. 영국: BoE, 중앙청산소 토큰화 담보 수용 기준 제시 09

4. 홍콩: SFC, 토큰화 MMF 유통시장 거래 승인 10

5. 한국: 금융위, 토큰증권 하위법규 개정안 입법예고 11

II. Key Issue 12

1. OCC, 지니어스법 시행 최종규칙 확정 13

2. 전망 14

III. 11월 주요 일정 16

1. 11월 주요 이슈 전망: 국내 18

2. 11월 주요 이슈 전망: 해외 19

핵심 요약

10월 해외 리뷰: 가상자산 수탁 규제 정비와 토큰화 자산 활용 확대

10월 글로벌 디지털자산 정책은 가상자산 수탁·유통 규제 강화와 토큰화 자산의 제도권 금융 활용 확대를 중심으로 전개됐다. 미국 SEC는 투자자문사·펀드의 가상자산 자체 수탁을 예외적으로 허용하는 개정안을 발표했으며, EU ESMA는 MiCA 미준수 스테이블코인에 대한 거래·수탁 등 서비스 중단을 요구했다. 영국 BoE는 중앙청산소의 토큰화 담보 수용 기준을 구체화했고, 홍콩 SFC는 토큰화 MMF의 24시간 유통시장 거래를 승인하면서 토큰화 자산의 활용 범위를 청산·담보관리와 투자자 간 거래로 확대했다.

10월 국내 리뷰: 토큰증권 발행·유통 관련 하위법규 입법예고

10월 2일, 금융위원회는 지난 9월 발표한 토큰증권 정책방향을 반영해 전자증권법·자본시장법 시행령 및 감독규정 개정안을 입법예고했다. 주식·채권·펀드 등으로 토큰화 대상을 확대하고, 분산원장 참여요건과 발행인계좌관리기관의 최저자기자본(40억원) 등 발행 관련 기준을 구체화했다. 채무증권 장외거래소 인가단위 신설과 일반투자자의 연간 순매수 한도(거래소별 1억원)도 규정해 2027년 2월 제도 시행을 위한 발행·유통 및 투자자 보호체계 정비를 추진했다.

Key Issue: OCC, 지니어스법 시행 최종규칙 확정

10월 21일, 미국 통화감독청(OCC)은 지니어스법 시행을 위한 최종규칙을 발표하고 2027년 1월 18일부터 시행하기로 했다. 발행잔액의 100% 이상을 적격 준비자산으로 유지하도록 하되, 일부 유동성 규제를 완화하는 대신 상환 능력과 준비자산 공시·외부 검증에 대한 감독을 강화했다. 스테이블코인 발행사의 이자 지급 금지는 유지하면서 제3자 보상 프로그램의 위반 여부는 개별 판단하도록 해 거래소 보상 서비스의 규제 불확실성은 남았다. 토큰화 국채·MMF의 준비자산 인정 요건이 구체화되면서 단기 국채와 토큰화 자산 수요 및 금융기관의 발행·수탁 사업 참여가 확대될 전망이다. 향후 감독기관 간 규제기준 조율과 발행사 인가 절차, 기존 보상 프로그램에 대한 후속 해석이 주요 변수로 작용할 것으로 예상된다.

11월 전망: 국내 토큰증권 제도 정비와 미국·EU의 스테이블코인 감독체계 구체화

11월에는 국내 토큰증권 제도 정비와 미국·EU의 스테이블코인 감독체계 구체화가 주요 정책 이슈로 부각될 전망이다. 국내에서는 11월 11일 토큰증권 하위법규 개정안의 의견수렴이 마감되며, 발행인계좌관리기관의 자기자본 기준과 일반투자자의 장외거래소 거래한도, 분산원장 참여요건 등에 대한 업계의 완화 요구가 최종 개정안에 반영될지가 관심사다. 미국에서는 11월 30일 연준의 지니어스법 시행규칙안 의견수렴이 마감될 예정이나, 은행권의 기한 연장 요청과 감독기관 간 규제기준 조율이 변수로 남아 있다. EU에서는 11월 12일부터 유럽은행감독청(EBA)이 USDC에 대한 직접 감독을 시작하며, 프랑스 당국과 감독권한을 분담한다. 중요 전자화폐토큰(EMT) 발행사의 준비자산 중 은행예금 의무 보유비중 완화 여부도 주요 규제 쟁점으로 부각될 전망이다.

www.hanwhawm.com

본 페이지는 편집상 공백 페이지입니다



I

10월 국내외 정책 동향

[표1] 10월 디지털자산 정책 동향

국가	날짜	정책 및 법안	진행 단계	내용
미국	2026.10.01	미 SEC, 투자자문사·펀드 가상자산 수탁 규정 개정안 발표	개정안 발표	미국 증권거래위원회(SEC)가 투자자문사와 펀드의 가상자산 수탁을 위한 규정 개정안 발표. 적격 수탁기관이 없는 경우 자체 수탁(self-custody)을 예외적으로 허용하고 주(州) 인가 신탁회사를 가상자산 수탁이 가능한 기관으로 명확히 규정. 12월 7일까지 의견수렴
	2026.10.05	미 CFTC, 일반투자자 레버리지 가상자산 거래 사전의견수렴	사전의견수렴 개시	미국 CFTC가 일반투자자의 레버리지·마진·차입형 가상자산 거래 규율을 위한 사전의견수렴(ANPRM) 개시. 가상자산시장(CAM) 등록 유형 신설 검토. 12월 14일까지 의견수렴
	2026.10.05	미 FinCEN, 개인지갑·믹싱 관련 규칙안 2건 철회	규칙안 철회	미국 FinCEN이 금융기관에 개인지갑(unhosted wallet)과의 거래에 대해 보고·신원확인·기록보관 의무를 부과하는 2020년 규칙안과 해외 연계 믹싱 거래의 보고 의무를 강화하는 2023년 규칙안을 철회. 철회 공고는 10월 6일 연방관보에 게재
	2026.10.21	미 OCC, 지니어스법 시행 최종규칙 확정	최종규칙 발표	미국 통화감독청(OCC)이 연방 금융감독기관 중 처음으로 지니어스법 시행을 위한 최종규칙 발표. 발행잔액의 100% 이상을 적격 준비자산으로 유지하고 유동성 기준은 규정안보다 완화(최소 보유비율 10%에서 5%로). 2027년 1월 18일 시행
EU	2026.10.08	ESMA, MiCA 미준수 스테이블코인 서비스 중단 요구	감독 의견서 발표	유럽증권시장청(ESMA)은 MiCA 인가 사업자가 EU 고객에게 미준수 스테이블코인의 거래·수탁·이전 등 관련 서비스를 중단하도록 요구. 기존 보유분은 2027년 1월 8일까지 정리하도록 하되, 그때까지 매도·전환·출금·이전·보관에 필요한 서비스만 제한적으로 허용
	2026.10.14	EBA, USDC를 MiCA에 따른 첫 중요 전자화폐토큰으로 지정	중요 EMT 지정	유럽은행감독청(EBA)은 USDC를 MiCA에 따른 첫 중요 전자화폐토큰(EMT)으로 지정. 11월 12일부터 준비자산 관리, 자기자본 및 유동성 요건 등은 EBA가, 지배구조·업무위탁 등은 프랑스 건전성감독청(ACPR)이 감독
영국	2026.10.21	FCA, 가상자산 인가 적용 범위 지침 개정안·디파이(DeFi) 지침안 공개	의견수렴 개시	금융행위감독청(FCA)이 가상자산 인가 적용 범위 지침 개정안(CP26/36)과 디파이(DeFi) 지침안(GC26/7)을 공개하고 의견수렴 개시. CP26/36은 결제 목적의 적격 스테이블코인 일시 보유, 타인에게 서비스를 제공하지 않는 자기매매 및 적격 거래플랫폼 내 시장조성 등을 인가 제외 사례로 제시. GC26/7은 디파이 활용 금융회사의 운영 복원력, 자금세탁 위험관리 및 규제 준수 방안을 제시
	2026.10.29	BoE, 중앙청산소 토큰화 담보 수용 감독기준 초안 공개	의견수렴 개시	영란은행(BoE)이 중앙청산소의 국채 등 기존 적격 자산에 대한 토큰화 담보 수용 시 적용할 감독기준 초안을 공개. 기존 담보 규제체계 내에서 ①유동성·가치평가·상호운용성, ②신용·집중위험, ③결제완결성·법적 확실성, ④운영 복원력, ⑤수탁·보관을 주요 검토 사항으로 제시. 2027년 2월 12일까지 의견수렴
홍콩	2026.10.26	SFC, 토큰화 MMF 유통시장 거래 승인	거래 승인	증권선물위원회(SFC)가 ChinaAMC가 운용하는 기존 인가 토큰화 MMF 2종의 유통시장 거래를 승인하고 거래 개시. 일반투자자도 인가 가상자산 거래플랫폼인 PantherTrade에서 24시간 매매 가능
캐나다	2026.10.24	캐나다 재무부, 스테이블코인 규정안 관보 사전 공표	규정안 공개	발행사의 중앙은행 등록과 매일 마감 시점 기준 유통잔액의 100% 이상에 해당하는 준비자산 보유를 의무화하는 방안 제시. 상환 요청 후 3영업일 이내에 처리해야 하며, 보유자 이자 지급은 금지. 12월 23일까지 의견수렴
한국	2026.10.01	통신사기피해환급법 개정법 시행	개정법 시행	「전기통신금융사기 피해 방지 및 피해자산 환급에 관한 특별법」 개정법 시행. 가상자산거래소가 법 적용 대상에 포함되고, 피해자산·피해환급자산 범위가 가상자산까지 확대
	2026.10.02	금융위, 토큰증권 하위법규 개정안 입법예고	입법예고	금융위원회가 9월 토큰증권 정책방향을 반영해 전자증권법·자본시장법 시행령과 관련 감독규정 개정안을 입법예고. 정형증권을 토큰증권 발행 대상에 포함하고, 발행인계좌관리기관의 최저자기자본 요건을 40억원으로 제시. 유통 부문에서는 채무증권 장외거래소 인가단위를 신설하고, 일반투자자의 장외거래소별 연간 순매수 한도를 1억원으로 설정하는 방안을 제시
	2026.10.07	재정경제부, 외국환거래법 시행령 일부개정령안 입법예고	입법예고	재정경제부가 가상자산이전업 등록 절차를 구체화하고 국내외 사업자·개인지갑 간 가상자산 이전 내역을 한국은행 외환전산망에 통보하도록 하는 시행령 개정안 입법예고. 10월 26일까지 의견수렴, 12월 3일 시행 예정

주: 중요 전자화폐토큰(EMT)은 MiCA상 보유자 수·시장 규모·거래량·국제적 이용도·금융시스템 연계성 등 7개 기준 중 3개 이상을 충족해 EBA가 지정한 토큰
자료: 한화투자증권 리서치센터

1. 미국: SEC, 투자자문사 가상자산 수탁체계 개편 추진

자체 수탁 예외 허용 및 주(州) 인가 신탁회사 수탁자격 명확화

10월 1일, 미국 증권거래위원회(SEC)는 투자자문사와 펀드의 가상자산 수탁을 위한 규정 개정안을 발표했다. 기존 수탁 규정은 은행·증권사 등 적격 수탁기관을 통한 자산 보관을 원칙으로 하지만, 일부 가상자산(예: 신규 가상자산)은 해당 기관의 수탁 서비스가 제공되지 않아 투자자문사와 펀드의 투자에 제약이 있었다. SEC는 이를 해소하기 위해 1940년 투자자문업법과 투자회사법에 따른 수탁 요건을 개정하고, 관련 기록관리·공시 규정도 정비할 계획이다.

개정안의 핵심은 해당 가상자산을 보관할 적격 수탁기관이 없는 경우 투자자문사가 제3자 수탁기관을 통하지 않고 고객의 가상자산을 직접 보관·관리하는 자체 수탁(self-custody)을 예외적으로 허용하는 것이다. 투자자문사는 자산별로 적격 수탁기관의 부재 여부를 사전에 확인하고 분기마다 재평가해야 하며, 프라이빗키 관리, 2인 이상 거래 승인, 고객별 자산 분리 등 보호조치를 갖춰야 한다. 사이버보안 체계를 매년 점검하고 자체 수탁 개시 후 6개월 이내 및 이후 매년 독립 회계사의 내부통제 보고서를 확보하도록 했다. 규제 대상 펀드는 운용사를 통한 자체 수탁에 더해 펀드 이사회의 사전·정기 감독을 받도록 했다.

또한 주(州) 인가 신탁회사를 가상자산 수탁이 가능한 기관으로 명확히 규정하고, 인가 여부와 자산보호 체계, 외부감사 및 고객자산 분리 요건 등을 검증하도록 했다. 이는 기존 SEC 실무진의 비조치의견서에 의존하던 신탁회사 수탁의 법적 불확실성을 줄이기 위한 조치다. 수탁기관 선택지가 확대되면 자산운용사의 가상자산 직접 투자와 관련 펀드 상품 개발 여건이 개선될 것으로 예상된다. 다만 자체 수탁은 적격 수탁기관이 없는 경우에만 허용되며 보안·내부통제 요건도 엄격하게 적용된다. 개정안은 10월 6일 연방관보에 게재됐으며, 12월 7일까지 의견수렴을 진행할 예정이다.

2. EU: ESMA, MiCA 미준수 스테이블코인 서비스 중단 요구

거래·수탁 등 서비스 전반으로 제한 확대, 기존 보유분은 3개월 내 정리

10월 8일, 유럽증권시장청(ESMA)은 MiCA를 준수하지 않는 스테이블코인에 대한 서비스 제공을 중단하도록 요구하는 감독 의견서를 발표했다. MiCA 인가를 받은 가상자산서비스제공자(CASP)가 EU 고객에게 미준수 자산준거토큰(ART)·전자화폐토큰(EMT) 관련 서비스를 제공하는 것은 투자자 보호 의무에 부합하지 않는다는 판단이다. 제한 대상은 거래플랫폼 운영과 매매·교환뿐 아니라 주문집행, 수탁, 이전, 투자자문, 포트폴리오 관리 등 가상자산 서비스 전반에 해당한다.

ESMA는 MiCA 미준수 스테이블코인의 경우 발행사에 요구되는 준비자산 관리, 상환권 보장, 공시 등 투자자 보호장치가 충분히 갖춰지지 않았다고 지적했다. 거래소의 위험고지나 고객 동의만으로 이러한 문제를 해결할 수 없으며, 인가 사업자가 해당 자산에 대한 신규 투자나 보유 확대를 지원해서는 안 된다는 입장이다. 이에 따라 각국 감독당국에 미준수 스테이블코인의 거래·취득을 차단할 수 있도록 사업자의 기술적·계약적 통제체계를 점검할 것을 요구했다.

기존 고객의 보유분은 의견서 발표 후 3개월 이내인 2027년 1월 8일까지 정리하도록 했다. 정리 기간에는 기존 자산의 매도·전환·출금·이전·보관 등 필요한 서비스만 제한적으로 허용하며, 신규 매수나 거래 활성화를 위한 서비스는 허용하지 않는다. 이번 조치는 MiCA의 규제 범위를 발행사에서 유통·수탁 서비스 전반으로 확대 적용한다는 의미가 있으며, EU 시장에서 스테이블코인 발행사의 규제 준수 여부가 거래소의 취급 자산과 서비스 범위를 결정하는 핵심 기준으로 작용할 전망이다.

3. 영국: BoE, 중앙청산소 토큰화 담보 수용 기준 제시

기존 적격 담보의 토큰화 활용 가능성 명확화, 유동성·결제 위험관리 기준 구체화

10월 29일, 영란은행(BoE)은 중앙청산소(CCP)의 토큰화 담보 수용에 관한 감독기준 초안을 공개하고 의견수렴에 착수했다. 기존에 적격 담보로 인정되는 국채 등의 토큰화 자산을 주요 대상으로 하며, 별도 규제체계를 신설하기보다 기존 담보 적격성 기준과 승인 절차를 적용하는 방식이다. BoE는 현행 규제가 적격 담보의 토큰화를 원칙적으로 제한하지 않으며, 관련 위험을 적절히 관리할 수 있다면 중앙청산소의 담보로 수용할 수 있다는 입장을 제시했다.

감독기준 초안은 담보의 유동성·가치평가·상호운용성, 결제완결성, 신용·집중위험, 운영 복원력, 수탁·보관 안전성 등을 주요 평가 항목으로 제시했다. 특히 청산회원의 채무불이행이나 시장 불안 상황에서도 토큰화 담보를 신속하게 이전·매각하거나 현금화할 수 있는지를 중점적으로 평가하도록 했다. 토큰화는 담보 이전과 증거금 납입의 효율성을 높일 수 있지만, 자동화된 담보 이동이 시장 불안 시 유동성 압박을 확대할 가능성도 지적했다.

BoE는 스테이블코인·토큰화 MMF·토큰화 금의 향후 담보 활용 가능성에 대해서도 의견을 요청했으나, 이번 초안에서 적격 담보 범위를 확대하지는 않았다. 의견수렴은 2027년 2월 12일까지 진행된다. 이번 조치는 토큰화 자산의 활용 범위를 발행·거래에서 기관의 청산·담보관리 영역으로 확대하기 위한 감독체계를 구체화했다는 점에서 의미가 있다.

4. 홍콩: SFC, 토큰화 MMF 유통시장 거래 승인

24시간 거래 허용으로 토큰화 펀드의 유통·결제 기능 확대

10월 26일, 홍콩 증권선물위원회(SFC)는 기존 인가 토큰화 머니마켓펀드(MMF) 2종의 유통시장 거래를 승인하고, 거래를 개시했다. 대상은 ChinaAMC가 운용하는 홍콩달러 표시 HKD Digital Money Market Fund와 미국달러 표시 USD Digital Money Market Fund의 Class F로, 일반투자자와 전문투자자 모두 인가 가상자산 거래플랫폼인 PantherTrade에서 주말·공휴일을 포함해 24시간 매매할 수 있다. 이번 승인은 지난 4월 도입한 토큰화 공모펀드 유통시장 규제체계를 실제 거래에 적용한 첫 사례다. SFC는 거래가격의 공정성, 유동성 공급, 거래정보 공시 등 투자자 보호 요건을 마련했다.

이번 조치로 기존 청약·환매 중심이던 토큰화 펀드의 활용 범위가 투자자 간 유통시장 거래로 확대됐다. 다만 24시간 거래가 가능해지면서 전통 금융시장 휴장시간의 유동성 부족과 순자산가치(NAV) 대비 거래가격 괴리 위험도 관리 과제로 부각된다. SFC는 향후 홍콩금융관리국(HKMA)과 추진 중인 Project Ensemble의 예금토큰을 연계해 거래 결제와 매각대금의 실시간 이전을 지원하는 방안을 검토하고 있다. 실제 거래 동향과 시장 여건을 평가해 다른 토큰화 공모펀드로 승인 대상을 확대할 계획이다.

5. 한국: 금융위, 토큰증권 하위법규 개정안 입법예고

금융위, 토큰증권 정책방향의 법제화 본격화

10월 2일, 금융위원회는 지난 9월 발표한 토큰증권 정책방향을 반영해 전자증권법·자본시장법 시행령과 관련 감독규정 개정안을 입법예고했다. 이번 개정안은 주식·채권·펀드 등 정형증권의 토큰화 확대, 발행인계좌관리기관 도입, 장외거래소 인가체계 정비 등 기존 정책방향을 실제 법규에 반영하기 위한 조치다. 토큰증권 발행·유통을 위한 제도적 틀을 구체화하고, 2027년 2월 법률 시행에 맞춰 관련 하위법규를 정비하는 단계에 진입했다.

세부적으로 전자등록기관 외에 2개 이상의 계좌관리기관이 분산원장에 참여하도록 하고, 전자등록 목적의 분산원장 이용에 직접적인 대가 지급을 금지했다. 발행인계좌관리기관의 최저자기자본을 40억원으로 정하고 전문인력 확보 요건을 명시했으며, 채무증권 장외거래소 인가단위 신설과 일반투자자의 장외거래소별 연간 순매수 한도 1억원도 개정안에 반영했다. 이를 통해 토큰증권 발행·유통에 필요한 기관별 자격과 분산원장 운영·투자자 보호 기준을 법규 수준에서 구체화했다.



II

Key Issue

1. OCC, 지니어스법 시행 최종규칙 확정

준비자산·상환 기준 확정, 수익 지급은 개별 심사

10월 21일, 미국 통화감독청(OCC)은 지니어스법 시행을 위한 최종규칙을 발표했다. OCC는 지니어스법의 세부 시행규칙을 확정한 첫 연방 금융감독기관으로, 이번 규칙은 2027년 1월 18일부터 시행된다. 적용 대상은 OCC 감독을 받는 은행과 자회사, 연방 인가를 받는 비은행 스테이블코인 발행사, 일부 주(州) 인가 발행사 및 미국에서 영업하려는 해외 발행사다. 스테이블코인 발행 인가부터 준비자산 관리, 상환, 수탁, 자본 및 위험관리까지 운영 전반의 기준을 구체화했다. 다만 자금세탁방지와 경제제재 준수에 관한 세부규정은 별도로 마련할 예정이다.

준비자산은 발행잔액의 100% 이상을 상시 유지해야 하며, 현금·요구불예금·잔존만기 93일 이하 미국 국채·적격 레포(Repo)·머니마켓펀드(MMF) 등 고유동성 자산으로 구성하도록 했다. 적격 자산과 동일한 법적 권리를 제공하는 토큰화 국채와 MMF도 준비자산으로 인정된다. 유동성 기준은 규정안보다 완화해 즉시 인출 가능한 예금과 연준 예치금 등의 최소 보유비율을 10%에서 5%로 낮추고, 5영업일 유동성 비율과 준비자산의 가중평균만기 제한은 최종규칙에서 제외했다. 단일 거래상대방에 대한 익스포저는 원칙적으로 준비자산의 40% 이내로 제한하되, 미국 정부에 대한 익스포저와 일정 요건을 충족한 수탁기관의 수탁자산 등은 예외로 인정했다.

OCC는 일률적인 유동성 기준을 완화하는 대신 발행사의 실제 상환 능력에 대한 감독을 강화했다. 발행사는 정상적인 시장 상황뿐 아니라 금리 급등이나 대규모 환매가 발생하는 상황에서도 준비자산을 신속하게 현금화할 수 있어야 하며, 필요하면 발행잔액을 초과하는 추가 준비자산도 확보해야 한다. 준비자산의 분리 보관과 월별 구성내역 공개, 외부 회계법인의 검증을 의무화하고, 수탁기관에는 고객자산 구분 관리와 채권자 청구로부터의 보호조치 등을 요구했다.

상환은 원칙적으로 적법한 환매 요청 이후 2영업일 이내에 처리해야 한다. 24시간 동안 특정 스테이블코인 발행잔액의 10%를 초과하는 상환 요청이 발생하면 OCC에 통지하고 상환기한 연장을 신청할 수 있다. 다만 규정안에 포함됐던 7일간의 자동 상환기한 연장 조항은 삭제하고, OCC가 개별 상황을 심사해 연장 여부를 결정하도록 했다. 대규모 상환 요청만으로 자동으로 환매가 지연되는 것을 방지해 투자자의 상환권 보호를 강화한 조치다.

시장 관심이 집중됐던 스테이블코인 수익 지급 금지 조항은 유지하되, 제3자를 통한 보상 프로그램에 대한 판단 방식은 변경했다. 지니어스법은 발행사가 스테이블코인의 보유·사용·유지만을 이유로 보유자에게 이자나 수익을 지급하는 행위를 금지한다. 당초 규정안은 발행사가 계열사나 제3자를 통해 수익을 간접 지급하는 특정 구조를 규정 위반으로 추정했으나, 최종규칙에서는 이러한 추정 조항을 삭제했다. 대신 실제 지급 주체와 계약관계, 보상 재원 및 지급 목적 등을 고려해 개별적으로 판단하기로 했다. 발행사가 제3자를 통해 이자를 우회 지급하는 행위는 여전히 금지되며, 기존 거래소의 보상 프로그램에도 별도의 면제 규정은 적용되지 않는다.

2. 전망

제도권 편입 가속화 속 보상 프로그램의 금융기관 경쟁구도 변화 전망

이번 최종규칙은 스테이블코인에 적용할 감독기준을 구체화하면서 제도권 금융기관의 시장 참여 기반을 넓혔다는 점에서 의미가 있다. 준비자산과 상환 관련 규제의 예측 가능성이 높아지면서 은행과 신탁회사의 스테이블코인 발행 및 수탁사업 진출이 확대될 것으로 예상된다. 다만 자본과 유동성 관리, 정기 공시, 외부 검증 및 위험관리 체계 구축에 따른 운영 부담도 증가한다. 이에 따라 발행 규모와 금융 인프라를 확보한 사업자가 유리해지는 한편, 신규 발행사는 은행·수탁기관·자산운용사 등과의 협력을 통해 사업 기반을 구축하는 사례가 늘어날 전망이다.

수익 지급에 관한 규제 불확실성은 당분간 지속될 것으로 보인다. OCC가 제3자 보상 프로그램의 일률적인 위반 추정을 삭제하면서 거래소와 결제사업자의 보상 프로그램 운영 가능성은 남겨뒀지만, 기존 프로그램이 자동으로 허용되는 것은 아니다. 특히 발행사의 준비자산 운용수익이 거래소를 거쳐 이용자에게 전달되는 구조는 우회적인 이자 지급으로 판단될 수 있다. 반면 실제 결제·거래 활동이나 별도 서비스 제공에 따른 보상은 지급 목적과 재원에 따라 다른 평가를 받을 수 있다. 따라서 Coinbase 등 주요 거래소의 기존 보상 프로그램에 대한 OCC의 감독 결과와 후속 해석이 시장의 주요 관심사가 될 전망이다.

스테이블코인과 은행 예금 간 경쟁에도 영향을 미칠 것으로 예상된다. 은행권은 스테이블코인 보상 프로그램이 예금 이탈과 자금조달 비용 상승으로 이어질 수 있다고 우려해 왔다. 이번 최종규칙은 발행사의 이자 지급 금지를 유지하면서도 제3자 보상에 대한 판단 여지를 남겨 은행권과 디지털자산 업계의 이해관계를 완전히 해소하지는 못했다. 특히 지니어스법상 이자 지급 금지가 적용되지 않는 토큰화 예금과 결제용 스테이블코인의 차별화가 중요해질 것으로 보인다. 스테이블코인은 결제 편의성과 국경 간 이전 기능을, 은행의 토큰화 예금은 예금계약에 따른 이자 지급과 기존 은행 서비스와의 연계성을 중심으로 활용 범위를 넓혀갈 가능성이 있다.

준비자산 규정 확정은 단기 미국 국채와 MMF 시장에도 영향을 미칠 전망이다. 스테이블코인 발행잔액이 증가하면 적격 준비자산인 단기 국채와 국채 기반 MMF에 대한 수요가 확대될 수 있으며, 자산운용사와 수탁은행의 관련 사업 기회도 늘어날 것으로 예상된다. 특히 기존에 허용된 토큰화 국채·MMF의 준비자산 인정 기준이 명확해진 점은 스테이블코인과 토큰화 실물자산(RWA) 시장의 연계를 강화하는 요인이다. 다만 발행사는 준비자산의 법적 권리뿐 아니라 실제 현금화 가능성과 상환 소요시간까지 관리해야 하므로, 토큰화 상품의 유동성과 수탁 안정성이 중요한 경쟁 요소로 작용할 전망이다.

향후 제도 시행 과정에서는 감독기관 간 규제기준 조율과 발행사 인가 절차가 주요 변수로 작용할 전망이다. 미 연준은 11월 30일까지 자체 시행규칙안에 대한 의견수렴을 진행하며, FDIC·재무부 등 다른 기관의 관련 규칙도 확정이 필요하다. OCC 역시 발행인가 신청 접수 개시를 별도로 공지할 예정으로, 2027년 1월 18일 시행 시점까지 모든 발행사가 인가를 마치기는 어려울 수 있다. OCC는 시행일까지 일정 요건을 충족한 인가 신청이 계류 중인 발행사에 대해 최대 12개월의 한시적 면제를 허용할 수 있도록 했

으나, 자동 유예는 아니다. 따라서 2027년 초에는 제도 시행과 발행사별 인가·전환 절차가 병행될 가능성이 크다.

중장기적으로 스테이블코인 시장의 경쟁은 단순한 발행량 확대에서 안정적인 상환 능력, 금융기관과의 연계, 실제 결제 수요 확보를 중심으로 전개될 것으로 예상된다. 단기적으로는 기존 보상 프로그램의 규제 적합성과 발행사 인가 여부가 사업모델에 영향을 미치겠지만, 제도 정착 이후에는 규제 준수 역량을 갖춘 사업자를 중심으로 기관 결제·송금·자금관리 시장이 확대될 전망이다.

[표2] 지니어스법 시행규칙 진행 현황

구분	기관	주요 내용	진행 현황
최종규칙	OCC	발행사 인가·준비자산·상환·수탁·자본 기준	10월 21일 발표, 10월 23일 관보 게재, 2027년 1월 18일 시행 예정
잠정 최종규칙	재무부	스테이블코인인증심사위원회(SCRC)의 주정부 규제체계 심사 절차 및 신청 양식	9월 30일 관보 게재·즉시 시행, 11월 30일까지 의견수렴
제안규칙	재무부	1) 주(州)와 연방 규제체계 간 실질적 유사성 판단 기준, 2) 비허가 결제용 스테이블코인 발행·판매 제한	4월 3일·8월 18일 관보 게재, 6월 2일·10월 19일 의견수렴 종료, 최종규칙 미발표
제안규칙	연준	1) 연준 감독 발행사의 준비자산·자본·위험관리 기준, 2) 자회사 발행 승인 절차	9월 29일 제안규칙 2건 관보 게재, 11월 30일까지 의견수렴
제안규칙	FDIC	1) 자회사 발행 승인 절차, 2) 발행사 건전성·수탁 기준 및 준비금·토큰화 예금의 예금보험 적용	2025년 12월 19일·2026년 4월 10일 관보 게재, 5월 18일·6월 9일 의견수렴 종료, 최종규칙 미발표
제안규칙	NCUA	1) 신용협동조합 자회사 발행사 인가·투자 제한, 2) 준비자산·상환·자본·위험관리·수탁 기준	2월 12일·5월 18일 관보 게재, 4월 13일·7월 17일 의견수렴 종료, 최종규칙 미발표
제안규칙	FinCEN·OFAC	발행사의 자금세탁방지·제재 준수 프로그램	4월 10일 관보 게재, 6월 9일 의견수렴 종료, 최종규칙 미발표
제안규칙	FinCEN·OCC·연준·FDIC·NCUA 공동	발행사의 고객확인제도(CIP)	6월 22일 관보 게재, 8월 21일 의견수렴 종료, 최종규칙 미발표

주: 지니어스법은 2027년 1월 18일 시행 예정
자료: OCC, 재무부, 연준, FDIC, NCUA, FinCEN, OFAC, 한화투자증권 리서치센터



III

11월 주요 일정

[표3] 11 월 디지털자산 정책 일정

국가	날짜	정책 및 법안	내용
미국	2026.11.03	미 SEC, 명의개서대행기관 규칙 개정안 의견수렴 마감	미국 증권거래위원회(SEC)가 9 월 4 일 연방관보에 게재한 명의개서대행기관 규칙 개정안(RIN 3235-AL55)의 의견수렴 마감. 토큰화 증권과 분산원장 활용 등 시장 환경 변화를 반영해 명의개서대행기관의 등록·보고·기록관리 기준과 관련 서식 개편 추진
	2026.11.03	미 CFTC, 개별주식 무기한선물 거래 허용	미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 개별주식을 기초자산으로 하는 무기한선물 거래를 미국에서 최초로 허용. Bitcoin 무기한선물에 이어 적용 범위를 전통 증권으로 확대. 증권선물(Security Futures)로 분류돼 CFTC 와 SEC 에 이중 등록된 거래소에서 거래 가능. Cboe·Citadel Securities 등이 참여한 Capital Markets Alliance(CMA)는 SEC 관할의 증권기반 스왑에 해당한다며 소송을 제기. 법원은 긴급금지명령을 기각했으나 증권기반 스왑에 해당할 가능성을 지적. 11 월 6 일 CFTC 답변서, 10 일 CMA 반박서 제출 예정
	2026.11.23	미 OCC, 스테이블코인 발행 인가 신청서식 의견수렴 마감	미국 통화감독청(OCC)이 10 월 23 일 연방관보에 게재한 지니어스법상 발행 인가·등록 신청서식 의견수렴 마감 예정. OCC 는 발행 인가와 한시적 면제 신청의 접수 개시 시점을 별도 공지할 예정
	2026.11.30	미 연준, 지니어스법 시행규칙안 (R-1899) 의견수렴 마감	미 연준이 9 월 29 일 연방관보에 게재한 지니어스법 시행규칙안(R-1899) 의견수렴 마감 예정. 연준 감독 대상 발행사의 준비자산·상환·자본·위험관리·수탁·보고 기준을 구체화하고, 스테이블코인 서비스 제공을 조건으로 고객에게 다른 유료상품 구매를 강제하거나 경쟁사 서비스 이용을 금지하는 행위를 제한
	2026.11.30	미 연준, 은행의 스테이블코인 발행 자회사 승인절차 규칙안 (R-1900) 의견수렴 마감	미 연준이 9 월 29 일 연방관보에 게재한 은행의 스테이블코인 발행 자회사 승인절차 규칙안(R-1900) 의견수렴 마감 예정. 예금보험에 가입한 주(州) 회원은행이 자회사를 통해 지급결제용 스테이블코인을 발행할 때 필요한 사전 승인 절차와 제출서류, 심사 기준 등을 규정
	2026.11.30	미 재무부, 주정부 스테이블코인 규제체계 인증 심사 절차 의견수렴 마감	미 재무부가 9 월 30 일 연방관보 게재 후 즉시 시행한 잠정 최종규칙의 의견수렴 마감 예정. 지급결제용 스테이블코인 발행사(발행잔액 100 억 달러 이하)가 주정부 감독을 받을 수 있도록 주정부 규제체계의 인증 절차를 규정. 스테이블코인인증심사위원회(SCRC)는 주정부 규제체계가 연방 기준을 충족하는지 심사하며, 완비된 인증 신청서가 정식 접수된 날부터 30 일 이내 승인 또는 거부 결정
EU	2026.11.12	EBA, USDC 직접 감독 개시	유럽은행감독청(EBA)이 10 월 14 일 MiCA 에 따른 첫 중요 전자화폐토큰(EMT)으로 지정한 USDC 에 대한 직접 감독 개시 예정. 준비자산 관리, 자기자본 및 유동성 요건, 회복·상환계획 등에 대한 감독권한이 프랑스 건전성감독청(ACPR)에서 EBA 로 이전되고, 프랑스 당국은 지배구조·주요 주주 적격성·업무위탁 등 회사 운영에 관한 감독 계속 담당
영국	2026.11.18	FCA, 가상자산 인가 적용 범위 지침 개정안 의견수렴 마감	금융행위감독청(FCA)이 10 월 21 일 공개한 지침 개정안(CP26/36). 결제를 위한 영국 적격 스테이블코인의 일시 보유, 타인에게 서비스를 제공하지 않는 자기매매, 적격 가상자산 거래플랫폼에서의 시장조성, 제 3 자 서비스나 탈중앙화 프로토콜에 대한 접속만 지원하는 기술서비스 등 규제 제외 사례를 설명. 2027 년 1 월 최종 지침 발표 목표
	2026.11.18	FCA, 디파이 지침안 의견수렴 마감	FCA 가 10 월 21 일 공개한 디파이(DeFi) 지침안(GC26/7). 디파이를 활용해 금융서비스를 제공하는 회사를 대상으로 운영 복원력 강화 방안과 금융범죄 위험 관리 방안을 제시하고, 관련 자금세탁방지 규정의 준수 방안을 안내. 2027 년 1 월 최종 지침 발표 목표
한국	2026.11.05	재정경제부, 가상자산 소득과세 2 년 유예 추진	재정경제부가 2027 년 1 월 시행 예정인 가상자산 소득과세를 2029 년으로 2 년 유예하는 방안을 국회와 협의해 추진하겠다고 발표. 미국과의 과세정보 교환이 2029 년 시작되는 점 등을 고려한 조치로, 과세 시행 이후 발생한 손실을 향후 3 년간의 이익에서 공제하는 손실 이월공제 도입도 추진. 2027 년 상반기까지 추가 제도개선안을 마련해 입법이 필요한 사항은 정기국회에 제출하고, 2028 년 상반기 세부 과세기준을 발표할 계획
	2026.11.11	금융위, 토큰증권 하위법규 개정안 의견수렴 마감	금융위원회가 토큰증권 제도 시행을 위해 마련한 전자증권법·자본시장법 하위법규 개정안의 의견수렴 마감 예정. 업계는 발행인계좌관리기관 자기자본 기준 완화, 일반투자자의 장외거래소 거래한도 상향, 분산원장 참여요건 완화 등을 요구. 금융위 의결과 법제처 심사, 차관회의·국무회의 의결 등을 거쳐 2027 년 2 월 4 일 시행 예정

자료: 한화투자증권 리서치센터

1. 주요 이슈 전망: 국내

금융위, 토큰증권 하위법규 의견수렴 마감

11월 11일, 금융위원회가 토큰증권 제도 시행을 위해 마련한 전자증권법·자본시장법 하위법규 개정안의 의견수렴이 마감될 예정이다. 업계에서는 발행인계좌관리기관의 자기자본 기준 완화, 일반투자자의 장외거래소 거래한도 상향, 분산원장 참여요건 완화 등을 요구하고 있어 최종 개정안에 관련 의견이 얼마나 반영될지가 주요 관심사다. 의견수렴 이후 개정안은 금융위 의결과 법제처 심사, 차관회의·국무회의 의결 등을 거쳐 2027년 2월 4일 시행될 예정이다. 최종 규제 수준에 따라 신규 사업자의 진입 부담과 토큰증권 유통시장 활성화 여건이 달라질 전망이다.

2. 주요 이슈 전망: 해외

미 연준, 지니어스법 시행규칙안 의견수렴 마감

미 연준은 11월 30일 지니어스법 시행규칙안과 은행의 스테이블코인 발행 자회사 승인 절차 규칙안에 대한 의견수렴을 마감할 예정이다. 시행규칙안은 연준 감독 대상 발행사의 준비자산·상환·자본·위험관리·수탁·보고 기준을 구체화하고, 스테이블코인 서비스 제공을 조건으로 고객에게 다른 유료상품 구매를 강제하거나 경쟁사 서비스 이용을 금지하는 행위를 제한한다. 미국은행협회(ABA) 등 4개 은행단체는 감독기관 간 규제 정합성 검토를 위해 의견수렴 기한을 2027년 1월 29일까지 60일 연장해 달라고 요청했다. 통화감독청(OCC)이 10월 21일 관련 최종규칙을 확정한 가운데, 연준의 기한 연장 여부와 감독기관 간 규제기준 조율이 주요 변수로 작용할 전망이다.

EU, 11월 12일부터 USDC에 대한 이중 감독체계 시행

유럽은행감독청(EBA)은 11월 12일부터 EU에서 발행되는 USDC에 대한 직접 감독을 시작할 예정이다. EBA는 10월 14일 USDC를 EU MiCA에 따른 첫 중요 전자화폐토큰(EMT)으로 지정했다. 중요 EMT는 규모와 시장 영향력이 큰 스테이블코인에 적용되는 분류로, 일반 스테이블코인보다 강화된 감독을 받는다.

이에 따라 기존 프랑스 건전성감독청(ACPR)이 담당하던 감독업무 중 준비자산 관리, 자기자본 및 유동성 요건, 위기 발생 시 상환계획 등에 대한 감독권한이 EBA로 이전된다. 프랑스 당국은 발행사의 지배구조, 주요 주주 적격성, 업무위탁 등 회사 운영에 관한 감독을 계속 담당한다. 앞으로 EU와 프랑스 감독당국이 역할을 나눠 USDC 발행사를 공동 감독하는 구조다.

한편 USDC 발행사 Circle은 중요 EMT 발행사가 준비자산의 최소 60%를 은행예금으로 보유해야 하는 규정의 완화를 요구하고 있다. 은행예금 의무 비중이 높을수록 특정 은행의 신용위험에 노출될 수 있다는 이유에서다. 11월 감독체계 전환과 별개로 스테이블코인 준비자산의 운용 자율성을 확대할지가 향후 규제 논의의 주요 쟁점이 될 전망이다.

[Compliance Notice] (공표일: 2026 년 11 월 10 일)

이 자료는 조사분석 담당자가 객관적 사실에 근거해 작성하였으며, 타인의 부당한 압력이나 간섭없이 본인의 의견을 정확하게 반영했습니다. 본인은 이 자료에서 다룬 종목과 관련해 공표일 현재 관련 법규상 알려야 할 재산적 이해관계가 없습니다. 본인은 이 자료를 기관투자자 또는 제 3 자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다. (최윤영)
저희 회사는 공표일 현재 이 자료에서 다룬 종목의 발행주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.

이 자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위해 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로서 저작권이 당사에 있으며 불법 복제 및 배포를 금합니다. 이 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료나 정보출처로부터 얻은 것이지만, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 이 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과와 관련된 법적 책임소재에 대한 증빙으로 사용될 수 없습니다.

[종목 투자등급]

당사는 개별 종목에 대해 향후 1 년간 +15% 이상의 절대수익률이 기대되는 종목에 대해 Buy(매수) 의견을 제시합니다. 또한 절대수익률 -15~+15%가 예상되는 종목에 대해 Hold(보유) 의견을, -15% 이하가 예상되는 종목에 대해 Sell(매도) 의견을 제시합니다. 밸류에이션 방법 등 절대수익률 산정은 개별 종목을 커버하는 애널리스트의 추정에 따르며, 목표주가 산정이나 투자의견 변경 주기는 종목별로 다릅니다.

[산업 투자의견]

당사는 산업에 대해 향후 1 년간 해당 업종의 수익률이 과거 수익률에 비해 양호한 흐름을 보일 것으로 예상되는 경우에 Positive(긍정적) 의견을 제시하고 있습니다. 또한 향후 1 년간 수익률이 과거 수익률과 유사한 흐름을 보일 것으로 예상되는 경우에 Neutral(중립적) 의견을, 과거 수익률보다 부진한 흐름을 보일 것으로 예상되는 경우에 Negative(부정적) 의견을 제시하고 있습니다. 산업별 수익률 전망은 해당 산업 내 분석대상 종목들에 대한 담당 애널리스트의 분석과 판단에 따릅니다.

[당사 조사분석자료의 투자등급 부여 비중] (기준일: 2026 년 9 월 30 일)

투자등급	매수	중립	매도	합계
금융투자상품의 비중	96.4%	3.6%	0.0%	100.0%